

1501925-48.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

NATAN HENRIQUE DE SOUSA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

NATAN HENRIQUE DE SOUSA LIMA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 20 de agosto de 2021, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501925-48.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501925-48.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

NATAN HENRIQUE DE SOUSA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

NATAN HENRIQUE DE SOUSA LIMA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 20 de agosto de 2021, às 17h, na Rua Tilápia, 40, Chácara Valparaíso, nesta cidade e comarca, trazia e guardava para entrega ao consumo de terceiros 95 pedras de crack, 78

porções de cocaína e 35 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 21 de agosto de 2021 (fls. 53/54).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 7/8), assim como o laudo de constatação (fls. 20/23) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 85/87).

O(A) ré(u) foi notificado(a) (fl. 76) e apresentou defesa preliminar (fls. 85/84).

Em 4 de março de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 88).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais ao término da audiência/por escrito (fls.).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) NATAN HENRIQUE DE SOUSA LIMA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 20 de agosto de 2021, às 17h, na Rua Tilápia, 40, Chácara Valparaíso, nesta cidade e comarca, trazia e guardava para entrega ao consumo de terceiros 95 pedras de crack, 78 porções de cocaína e 35 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis viram o réu em atitude suspeita, perto de um escadão. Ele fugiu ao notar a viatura, para dentro de um bar. Os guardas foram até lá e efetuaram a abordagem, sob a posse do réu encontraram R\$64,00, mas perto do escadão, a dez metros do bar, e num outro ponto próximo, apreenderam duas sacolas contendo as drogas acima especificadas.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

A quantidade e diversidade de espécies de entorpecente não são sugestivas de porte para uso próprio e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Com efeito, em solo policial as testemunhas Francisco e Tiago declararam que são guardas civis e na data do fato, durante o patrulhamento, perto de um escadão, suspeitaram da atitude do réu porque pareceu fugir para o interior de um bar logo que viu a viatura. Abordaram-no e sob a posse dele encontraram dinheiro.

Inicialmente o réu disse que estava ali apenas para comprar um lanche. Em diligência nas imediações, ao pé do escadão, a poucos metros do bar, encontraram uma sacola com mais de cem porções de drogas variadas. Alguns metros adiante encontraram outra sacola, de outra cor com outras dezenas de porções. O réu então admitiu que uma das sacolas lhe pertencia - um dos guardas lembrou que era a primeira, a azul - e que estava traficando no local para pagar uma dívida, pois era usuário.

Na fase policial e em juízo o réu disse que de fato estava traficando para pagar uma dívida com traficantes. O valor original era de seis mil reais e na época do fato a vítima havia passado a dois mil e oitocentos reais. Somente o entorpecente da sacola azul, encontrada perto do escadão, lhe pertencia. Desconhecia a segunda sacola, cor marrom.

Entendo que pode ser acolhida a negativa do réu quanto ao entorpecente contido na sacola marrom. Ele não teria motivo para mentir sobre isso porque já estaria caracterizada a traficância em relação ao restante do entorpecente apreendido, que já era variado e de considerável quantidade. As sacolas não estavam juntas e não foi mencionado se o conteúdo era igual quanto à embalagem e apresentação, o que poderia reforçar a percepção de que poderia também pertencer ao réu. Mas isso não muda a responsabilidade penal do réu. Continua sendo crime o que ele efetivamente praticou.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena deveria ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, a variedade e quantidade de drogas. No entanto, como tudo indica que o réu negociou apenas a cocaína, cuja quantidade não é considerável, mantenho a pena-base no

mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena estão presentes as atenuantes da menoridade de 21 anos na data do fato e da confissão, mas isso não pode ser considerado porque a pena já está no mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, compreendo que deva ser afastada a causa de diminuição do §4º do artigo 33. Apesar de o réu ser primário e não ostentar maus antecedentes, ele mencionou que pagou parte de uma dívida, valor equivalente a três mil e duzentos reais, por meio da traficância. Ademais, o réu mencionou que o dia da abordagem era seu primeiro dia no tráfico nesta comarca, reforçando a percepção de que já havia praticado a atividade ilícita antes. No conjunto, os elementos sinalizam dedicação à atividade ilícita.

Verifico nas fls. 27/28 que o réu respondeu por atos infracionais, na comarca de Cotia, nos anos de 2014, 2016 e 2019. Não há informação do teor dos processos e, de toda sorte, o tempo decorrido, inclusive entre os fatos, a meu ver não permitiria tomar os apontamentos em consideração em desfavor do réu.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 5 anos de reclusão. Em virtude do que foi dito acima, na terceira fase de aplicação da pena, entendo por bem fixar o regime semiaberto par ao cumprimento inicial da pena.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 500 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) NATAN HENRIQUE DE SOUSA LIMA como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n.

11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

É o caso de permitir que o(a) ré(u) recorra em liberdade, pois a manutenção da prisão provisória representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória. (STF, HC 182584). Por conta disso, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA